

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Direitos Humanos e acesso a justiça

Aula 1 - Fundamentos dos direitos humanos

Dignidade, universalidade, indivisibilidade e interdependencia

Direcionamento da aula
Aula completa, objetiva e calibrada para a banca FGV, com foco em 5 questões de Direitos Humanos e acesso a justiça no módulo de Conhecimentos Gerais do TJSC 2026. O objetivo é transformar conceitos aparentemente abstratos em critérios de prova: identificar o fundamento correto, separar conceitos próximos e evitar respostas sedutoras, mas exageradas.

Disciplina	Aula	Banca	Cargo	Prova
Direitos Humanos e acesso a justiça	1 de 6	FGV	Analista de Sistemas - TJSC	5 questões em Conhecimentos Gerais

Fontes de calibração: edital retificado TJSC 2026; Manual Mestre de Calibração FGV do projeto; provas oficiais FGV correlatas; Constituição Federal; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração e Programa de Ação de Viena.

1. Identificacao exata da aula e recorte do edital

Aula pedida: Aula 1 da trilha de Direitos Humanos e acesso a justiça.

Tema da aula: fundamentos dos direitos humanos, com foco em dignidade da pessoa humana, universalidade, indivisibilidade e interdependencia.

Item do edital	Conteudo coberto nesta aula	Como a FGV pode cobrar
1. Principios e fundamentos dos direitos humanos	Natureza dos direitos humanos como direitos ligados a dignidade humana, com vocacao protetiva contra arbitrariedade, exclusao e negacao de valor da pessoa.	Questao conceitual, V/F, afirmativas ou caso institucional sobre pessoa vulneravel, pessoa presa, atendimento judicial ou politica publica.
1.1 Dignidade da pessoa humana	Dignidade como valor inerente a todo ser humano e como fundamento constitucional brasileiro, com funcao interpretativa e limite a atuacao estatal.	Alternativas que confundem dignidade com favor, merito individual, status social, nacionalidade ou mero conforto subjetivo.
1.1 Universalidade	Todos os seres humanos sao titulares de direitos humanos, sem depender de nacionalidade, renda, conduta, grupo social, etnia, genero, religiao ou situacao juridica.	Pegadinha: universalidade nao significa uniformidade absoluta nem impede tratamento diferenciado para proteger vulneraveis.
1.1 Indivisibilidade	Direitos civis, politicos, sociais, economicos e culturais formam conjunto unitario de protecao da vida digna.	Pegadinha: nao hierarquizar direitos humanos de modo a proteger apenas uma categoria.
Trilha - Aula 1	Inclui tambem a interdependencia, como relacao funcional entre direitos: a realizacao de um direito depende da preservacao de outros.	Distincao fina entre indivisibilidade e interdependencia, tipica de questao FGV com conceitos proximos.

O que fica fora desta aula
Incorporacao de tratados no Brasil, devido processo legal, igualdade material, grupos vulneraveis e politicas judiciais serao aprofundados nas Aulas 2 a 5. Nesta Aula 1 eles aparecem apenas como exemplos, para nao transformar o estudo em tratado amplo fora do recorte.

2. Como a FGV tende a cobrar este bloco

A FGV raramente limita Direitos Humanos a uma definicao isolada. A banca costuma combinar conceito, afirmativas, contexto institucional e distratores tecnicamente proximos. Em caderno oficial da FGV para a Camara dos Deputados, por exemplo, aparecem itens sobre indivisibilidade, interdependencia, Agenda 2030, discriminacao, grupos vulneraveis e direitos humanos em formato de afirmativas, V/F e casos contextualizados. Aqui, a aula simula esse estilo sem copiar questoes reais.

Padrao observado	O que isso significa para voce	Treino nesta aula
Conceitos proximos na mesma questao	A banca explora confusoes como universalidade x indivisibilidade e indivisibilidade x interdependencia.	Quadros comparativos e questoes com alternativas parecidas.
Afirmativas I, II e III ou V/F	Nao basta reconhecer uma frase bonita; e preciso detectar exagero, execucao falsa ou termo trocado.	Questoes 5, 6, 12, 15 e 18.
Caso institucional	A FGV gosta de aplicar o conceito a uma situacao concreta: atendimento, acesso ao servico, restricao de liberdade, pessoa vulneravel.	Questoes 4, 9, 13 e 16.
Termo verdadeiro em contexto errado	Um conceito pode ser verdadeiro, mas nao responder ao comando da questao.	Comentarios completos explicam por que a alternativa seduz.

Meta operacional da aula
Ao final, voce deve conseguir ler uma questao e responder rapidamente: a banca esta cobrando dignidade, universalidade, indivisibilidade ou interdependencia? O ganho de ponto vem menos de decorar frases e mais de separar o conceito exato.

3. Fundamentos dos direitos humanos: a ideia central

Direitos humanos são direitos reconhecidos a toda pessoa em razão de sua condição humana. Eles funcionam como um vocabulário jurídico e institucional para afirmar que o Estado, a sociedade e as instituições não podem tratar pessoas como objetos, meios descartáveis ou sujeitos sem valor. Em prova, esta ideia costuma aparecer ligada a dignidade, igualdade, liberdade, não discriminação e acesso a direitos básicos.

O ponto de partida não é "o Estado concede dignidade". O ponto correto é: a pessoa possui dignidade, e o Direito deve reconhecer, proteger e promover essa dignidade. A diferença é importante. Se a dignidade fosse concessão estatal, o próprio Estado poderia retirá-la por conveniência. Em direitos humanos, o Estado tem deveres diante de uma dignidade que antecede sua decisão política.

Para a FGV, cuidado com alternativas que usam palavras absolutas sem controle: "sempre", "somente", "exclusivamente", "nunca". A banca gosta de frases que parecem protetivas, mas exageram a regra. Por exemplo: é correto dizer que a dignidade orienta a interpretação dos direitos; é perigoso dizer que qualquer invocação de dignidade resolve automaticamente todo conflito constitucional sem ponderação, proporcionalidade ou análise do caso.

Definição de prova

Direitos humanos são direitos voltados a proteger a pessoa humana contra negação de dignidade, discriminação, violência, exclusão e arbitrariedade, exigindo do Estado respeito, proteção e promoção. Esta aula concentra quatro fundamentos: dignidade, universalidade, indivisibilidade e interdependência.

3.1 Direitos humanos x direitos fundamentais - distinção útil

Embora a aula seja de Direitos Humanos, a FGV pode aproximar o tema de Direito Constitucional. A distinção básica ajuda: direitos humanos costumam ser tratados no plano internacional, com pretensão universal; direitos fundamentais são direitos reconhecidos no ordenamento constitucional de um Estado. No Brasil, eles dialogam intensamente, porque a Constituição de 1988 colocou a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e abriu espaço para direitos e garantias expressos ou decorrentes do regime constitucional e de tratados.

Não transforme a distinção em separação rígida. O mesmo conteúdo pode aparecer como direito humano no plano internacional e como direito fundamental no plano constitucional interno. Exemplo: liberdade, igualdade, devido processo e proteção contra discriminação. A pegadinha é afirmar que direitos humanos só existem fora do Brasil, ou que direitos fundamentais não se relacionam com tratados internacionais.

Aspecto	Direitos humanos	Direitos fundamentais
Plano principal	Internacional, com vocação universal.	Constitucional interno de determinado Estado.
Fundamento de titularidade	Pessoa humana, independentemente de nacionalidade.	Pessoa ou cidadão, conforme a regra constitucional específica.
Exemplo	Declaração Universal dos Direitos Humanos.	Constituição Federal de 1988, especialmente direitos e garantias fundamentais.
Pegadinha FGV	Achar que são meras recomendações morais sem relevância jurídica.	Achar que são desconectados de direitos humanos e tratados.

4. Dignidade da pessoa humana

Dignidade da pessoa humana é o valor inerente de cada pessoa. Em termos simples: toda pessoa importa, independentemente de sua utilidade econômica, reputação, origem, escolaridade, conduta, saúde, nacionalidade ou situação processual. No Brasil, a Constituição Federal coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. No plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos parte do reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana.

A palavra "inerente" é central. Ela significa que a dignidade não é prêmio por bom comportamento, não é benefício administrativo, não é favor estatal e não depende de autorização prévia. Uma pessoa condenada criminalmente pode sofrer restrições legítimas de liberdade, mas não perde a condição de pessoa nem o núcleo

de direitos ligado a tratamento humano. Uma pessoa estrangeira, em situacao de rua ou sem documentos tambem nao deixa de ser titular de direitos humanos.

4.1 Funcoes da dignidade em prova

Funcao	Ideia correta	Erro que a FGV pode explorar
Fundamento	Serve de base valorativa para direitos humanos e direitos fundamentais.	Reduzir dignidade a um direito isolado ou a uma mera preferencia subjetiva.
Limite ao Estado	Impede tratamento degradante, discriminatório, arbitrário ou instrumentalizador da pessoa.	Afirmar que o Estado pode afastar dignidade por eficiencia administrativa ou punicao.
Criterio interpretativo	Orienta a leitura de normas de modo compatível com protecao da pessoa.	Dizer que dispensa qualquer metodo de interpretacao ou que resolve todo conflito automaticamente.
Base de inclusao	Justifica politicas de acessibilidade, atendimento adequado e protecao de vulneraveis.	Tratar inclusao como privilegio contrario a universalidade.

4.2 Exemplos institucionais

- Atendimento judicial a pessoa com deficiencia: a dignidade exige que o acesso ao servico nao seja apenas formal; devem existir condicoes reais de compreensao, mobilidade e comunicacao.
- Pessoa presa ou internada: a restricao de liberdade nao autoriza tratamento cruel, degradante ou humilhante.
- Sistema eletronico de peticionamento ou consulta processual: interfaces inacessíveis a leitores de tela podem transformar um direito formal em barreira concreta.
- Uso de nome social e tratamento respeitoso: a instituicao nao deve produzir constrangimento desnecessario no atendimento publico.

Regra de memorizacao
Dignidade = valor inerente da pessoa + fundamento constitucional + limite ao poder + criterio de interpretacao. Nao e favor, premio, conforto subjetivo nem autorizacao para ignorar outros direitos.

5. Universalidade

Universalidade significa que os direitos humanos pertencem a todas as pessoas. O criterio de titularidade e a condicao humana. Isso impede que a protecao basica dependa de nacionalidade, raca, sexo, idioma, religiao, opiniao politica, origem social, condicao economica, nascimento, territorio, situacao migratoria ou reputacao.

A universalidade tem uma dimensao forte: particularidades culturais, religiosas, regionais ou historicas podem ser consideradas na implementacao de politicas publicas, mas nao servem como justificativa para negar direitos humanos basicos. A Declaracao de Viena, em formula classica, afirma que todos os direitos humanos sao universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, e que cabe aos Estados promover e proteger todos os direitos e liberdades fundamentais.

5.1 Universalidade nao e uniformidade absoluta

A pegadinha mais comum e confundir universalidade com tratamento identico em todas as situacoes. Universalidade quer dizer que todos sao titulares; nao quer dizer que todas as pessoas recebam sempre a mesma medida institucional. Pessoas em situacao desigual podem precisar de medidas diferenciadas para acessar o mesmo patamar de protecao. Isso sera aprofundado na Aula 4 em igualdade material, mas ja precisa estar claro aqui.

Universalidade correta	Uniformidade falsa
Todos sao titulares de direitos humanos.	Todos devem receber sempre o mesmo tratamento concreto, ainda que isso perpetue exclusao.
Admite adaptacoes para assegurar fruicao real de direitos.	Rejeita qualquer politica especifica por considerá-la privilegio.
Nao depende de nacionalidade, renda, documento ou conduta.	Ignora contextos de vulnerabilidade e barreiras concretas.
E compatível com protecao especial de grupos vulneraveis.	Confunde protecao especial com violacao da igualdade.

5.2 Exemplos de prova

- Uma pessoa estrangeira que procura atendimento judicial não perde proteção básica por não ser brasileira.
- Uma pessoa condenada não perde o direito a integridade física e moral; alguns direitos são restringidos legitimamente, mas não há perda da dignidade.
- Atendimento prioritário ou adaptado a pessoa idosa, pessoa com deficiência ou pessoa em vulnerabilidade não nega universalidade; pode concretizá-la.
- Universalidade não significa que todo direito político seja exercido por qualquer pessoa em qualquer Estado; algumas posições jurídicas dependem de cidadania. Isso não elimina a titularidade de direitos humanos básicos.

Regra de memorização
Universalidade = todos são titulares. Não confunda com uniformidade. Tratar desigualmente quem está em situação desigual pode ser meio de realizar direitos humanos, não de negá-los.

6. Indivisibilidade

Indivisibilidade significa que os direitos humanos formam um conjunto unitário de proteção da pessoa. Direitos civis e políticos não podem ser tratados como os únicos importantes; direitos sociais, econômicos e culturais também integram a vida digna. A ideia combate uma visão fragmentada: proteger liberdade de expressão, mas ignorar acesso mínimo a educação, saúde, alimentação, informação e justiça, compromete a própria efetividade da dignidade.

A indivisibilidade não quer dizer que todos os direitos tenham exatamente o mesmo regime de concretização, o mesmo procedimento judicial ou a mesma densidade normativa em todas as situações. O ponto é outro: não há autorização teórica para hierarquizar categorias inteiras e dizer que apenas uma família de direitos merece proteção. A FGV pode explorar essa diferença com alternativas que parecem corretas, mas exageram.

6.1 O que a indivisibilidade afirma e o que não afirma

Afirma	Não afirma
Direitos humanos devem ser considerados de forma global e integrada.	Todos os direitos possuem exatamente a mesma técnica de execução judicial.
Não se deve escolher proteger apenas liberdades civis e abandonar direitos sociais.	Todo conflito entre direitos tem resultado automático.
A vida digna depende de um conjunto de direitos.	Não existem limites, ponderação ou diferenças constitucionais entre direitos.
O conjunto de direitos possui igual importância axiológica para a dignidade.	Todos os direitos surgiram historicamente no mesmo momento ou com o mesmo conteúdo.

6.2 Exemplo aplicado

Imagine uma política institucional que permita a qualquer pessoa ajuizar uma demanda, mas cujo sistema digital seja inacessível a pessoas com deficiência visual, a linguagem seja incompreensível e não haja atendimento adequado. Formalmente, haveria um canal. Materialmente, o acesso ficaria comprometido. A indivisibilidade mostra que acesso à justiça, informação, igualdade, acessibilidade e dignidade não funcionam como ilhas isoladas. Esse ponto se liga à Aula 3 e à Aula 5, mas nasce aqui.

Regra de memorização
Indivisibilidade = não fatar direitos humanos como se uma categoria pudesse ser protegida e outra abandonada. Não é sinônimo de identidade absoluta de regime jurídico.

7. Interdependência

Interdependência é a relação funcional entre direitos: a realização de um direito depende da proteção de outros. Ela é muito próxima da indivisibilidade, mas não é idêntica. A indivisibilidade olha para a unidade do conjunto. A interdependência olha para a conexão concreta entre direitos.

Exemplo simples: o direito de acesso a justiça depende de informação clara, possibilidade de comunicação, assistência adequada, ausência de discriminação e estrutura institucional minimamente efetiva. Sem esses elementos, o direito existe no papel, mas não funciona na vida real.

Conceito	Pergunta de prova	Exemplo
Universalidade	Quem é titular?	Todas as pessoas, por sua condição humana.
Indivisibilidade	Posso proteger só uma categoria e abandonar outra?	Não. Direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais integram o conjunto.
Interdependência	Um direito depende de outros para ser efetivo?	Sim. Acesso à justiça depende de informação, igualdade, defesa, acessibilidade e estrutura.
Dignidade	Qual é o valor-base da proteção?	A pessoa tem valor inerente e não pode ser tratada como objeto.

7.1 Indivisibilidade x interdependência

A FGV pode tratar as duas características de forma conjunta, mas, quando perguntar a diferença, use a seguinte chave:

- Indivisibilidade: todos os direitos humanos integram uma unidade; não há proteção seletiva de categorias inteiras.
- Interdependência: a fruição de um direito depende da realização de outros; os direitos se reforçam mutuamente.
- Inter-relação: termo ainda mais amplo, usado para indicar conexão entre direitos, sistemas e políticas.

Regra de memorização
Indivisibilidade responde ao "conjunto". Interdependência responde ao "funcionamento". Universalidade responde ao "titular". Dignidade responde ao "fundamento".

8. Pegadinhas recorrentes para a FGV

Pegadinha	Por que seduz	Como responder
"Direitos humanos são universais, logo todos devem ser tratados sempre de modo idêntico."	Parece defender igualdade.	Errado. Universalidade não impede adaptações e proteção especial para efetivar direitos.
"A dignidade depende da conduta da pessoa."	Parece compatibilizar direitos com responsabilidade.	Errado. Conduta pode gerar responsabilização, mas não retira a dignidade inerente.
"Indivisibilidade significa que todos os direitos possuem o mesmo rito processual."	Parece técnico.	Errado. Indivisibilidade é unidade/igual importância, não identidade de instrumento.
"Direitos sociais são meras metas políticas, sem relação com direitos humanos."	Explora a ideia de custo orçamentário.	Errado. Direitos sociais integram o conjunto dos direitos humanos e dialogam com dignidade.
"Universalidade afasta qualquer tratamento diferenciado."	Parece neutralidade.	Errado. Medidas diferenciadas podem concretizar a proteção universal.
"A dignidade é princípio retórico sem efeito jurídico."	Explora linguagem abstrata.	Errado. No Brasil, dignidade é fundamento constitucional e critério interpretativo relevante.

9. Síntese técnica da aula

Termo	Definição enxuta	Erro fatal
Dignidade	Valor inerente de toda pessoa; fundamento e limite ao poder.	Achar que é favor, prêmio, status ou mero conforto.
Universalidade	Todos são titulares de direitos humanos.	Confundir com tratamento idêntico em qualquer contexto.
Indivisibilidade	Direitos humanos formam conjunto unitário, sem hierarquia que descarte	Achar que todos os direitos têm regime jurídico idêntico.

	categorias.	
Interdependencia	Direitos se condicionam e se reforçam na pratica.	Usar como sinonimo perfeito de indivisibilidade.

Ponto de prova para marcar no caderno de erros
Quando a alternativa misturar conceitos, pergunte: ela fala sobre titularidade? Universalidade. Fala sobre unidade do conjunto? Indivisibilidade. Fala sobre dependencia pratica entre direitos? Interdependencia. Fala sobre valor da pessoa e limite ao poder? Dignidade.

10. Questoes autorais - padrao FGV

Resolva as questoes antes de consultar o gabarito. Elas misturam conceito, caso concreto, afirmativas, V/F, relacione e excecao/incorreta, com distratores proximos aos conceitos cobrados nesta aula.

1. Em uma capacitacao interna de servidores, afirma-se que os direitos humanos se fundamentam na ideia de que toda pessoa possui valor proprio, nao condicionado a sua utilidade social, nacionalidade, conduta ou condicao economica. Essa afirmacao corresponde, de modo mais direto, ao principio da:

- (A) reserva legal, pois toda restricao a direitos depende de lei em sentido formal.
- (B) separacao de poderes, pois impede que um Poder interfira nas atribuicoes de outro.
- (C) dignidade da pessoa humana, entendida como valor inerente a todo ser humano.
- (D) subsidiariedade, pois transfere a protecao de direitos para a sociedade civil.
- (E) eficiencia administrativa, pois garante melhor desempenho dos orgaos publicos.

2. Uma alternativa de prova afirma: 'Como os direitos humanos sao universais, todo tratamento juridico diferenciado e incompativel com essa universalidade'. A afirmacao esta:

- (A) correta, porque universalidade exige sempre igualdade aritmetica e tratamento identico.
- (B) correta, porque grupos vulneraveis nao podem receber politicas especificas.
- (C) correta, desde que o tratamento diferenciado seja previsto em ato administrativo.
- (D) incorreta, pois universalidade diz respeito a titularidade de todos, nao a proibicao de medidas diferenciadas voltadas a efetivar direitos.
- (E) incorreta apenas no plano internacional, mas correta no plano constitucional brasileiro.

3. A afirmacao de que direitos civis, politicos, sociais, economicos e culturais devem ser considerados como partes de um mesmo conjunto de protecao, sem que uma categoria inteira possa ser abandonada pelo Estado, expressa principalmente a:

- (A) indivisibilidade dos direitos humanos.
- (B) anterioridade tributaria dos direitos humanos.
- (C) especialidade procedimental dos direitos humanos.
- (D) hierarquia absoluta dos direitos civis sobre os sociais.
- (E) exclusividade internacional dos direitos humanos.

4. Um diretor de unidade prisional sustenta que pessoas condenadas por crimes graves perderam sua dignidade e, por isso, podem ser submetidas a tratamento degradante. A luz dos fundamentos dos direitos humanos, a posicao e:

- (A) correta, porque a dignidade depende do cumprimento dos deveres juridicos.
- (B) correta, porque a condenacao penal extingue direitos humanos.
- (C) correta apenas se houver autorizacao administrativa fundamentada.
- (D) parcialmente correta, porque direitos humanos se aplicam apenas a pessoas em liberdade.

(E) incorreta, pois a restricao legitima de liberdade nao elimina a dignidade inerente da pessoa.

5. Avalie as afirmativas a seguir. I. A dignidade da pessoa humana atua como fundamento axiologico de protecao da pessoa. II. A universalidade impede toda politica especifica voltada a pessoas em situacao de vulnerabilidade. III. A indivisibilidade recusa a ideia de que direitos humanos possam ser protegidos de forma seletiva, como se apenas direitos civis e politicos fossem relevantes. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

6. Em relacao aos fundamentos dos direitos humanos, assinale a sequencia correta de V ou F. () Universalidade significa titularidade por todas as pessoas. () Indivisibilidade significa que todos os direitos possuem necessariamente o mesmo procedimento judicial de protecao. () Interdependencia indica que a realizacao de um direito pode depender da concretizacao de outros. () Dignidade da pessoa humana pode ser afastada quando a pessoa e socialmente reprovavel.

- (A) V - V - F - F.
- (B) F - V - V - F.
- (C) V - F - V - F.
- (D) V - F - F - V.
- (E) F - F - V - V.

7. Relacione os conceitos a seguir. 1. Dignidade. 2. Universalidade. 3. Indivisibilidade. 4. Interdependencia. () Todos os seres humanos sao titulares de direitos humanos. () A pessoa nao pode ser reduzida a objeto ou meio descartavel. () A efetividade de um direito depende da protecao de outros. () Os direitos humanos compoem um conjunto unitario de protecao. A sequencia correta e:

- (A) 1 - 2 - 3 - 4.
- (B) 4 - 3 - 2 - 1.
- (C) 2 - 4 - 1 - 3.
- (D) 2 - 1 - 4 - 3.
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

8. Assinale a afirmativa incorreta sobre os fundamentos dos direitos humanos.

- (A) A dignidade da pessoa humana nao depende de reconhecimento administrativo previo.
- (B) A universalidade e compativel com medidas de inclusao destinadas a remover barreiras concretas.
- (C) A interdependencia permite compreender que acesso a justica depende tambem de informacao, igualdade e estrutura institucional.
- (D) A indivisibilidade torna identicos todos os regimes juridicos, tecnicas de concretizacao e formas de tutela dos direitos humanos.
- (E) A dignidade funciona como limite a tratamentos degradantes ou discriminatorios.

9. Em um sistema eletronico de atendimento judicial, o formulario de cadastro impede a indicacao de nome social, nao possui recursos de acessibilidade e exige linguagem tecnica incompreensivel para pessoas sem formacao juridica. A analise mais adequada, a partir da Aula 1, e que:

- (A) nao ha tema de direitos humanos, pois sistemas digitais pertencem apenas a area de tecnologia.

- (B) ha apenas problema estetico, sem relacao com dignidade ou acesso a direitos.
- (C) a universalidade impede qualquer adaptacao do sistema a grupos especificos.
- (D) a indivisibilidade proibe todo atendimento digital no Poder Judiciario.
- (E) podem existir barreiras concretas a dignidade, universalidade e interdependencia dos direitos, pois o canal formal nao garante fruicao real.

10. A Declaracao Universal dos Direitos Humanos parte do reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da familia humana e de direitos iguais. A leitura correta desse fundamento e que:

- (A) a dignidade e criada pela lei nacional de cada Estado.
- (B) apenas cidadaos nacionais sao titulares de direitos humanos.
- (C) a dignidade e inerente a pessoa, servindo de base para direitos iguais e inalienaveis.
- (D) direitos humanos sao condicionados a reciprocidade diplomatica.
- (E) direitos humanos se limitam a liberdades economicas.

11. Um examinador afirma que a indivisibilidade dos direitos humanos impede o Estado de reconhecer diferencas historicas entre direitos de liberdade e direitos sociais. A melhor avaliacao e:

- (A) a afirmacao e integralmente correta, pois indivisibilidade apaga qualquer diferenca de conteudo, origem e concretizacao.
- (B) a afirmacao e incorreta, pois indivisibilidade nao elimina diferencas de regime ou desenvolvimento historico; ela impede a protecao seletiva que exclui categorias de direitos.
- (C) a afirmacao e correta apenas para direitos previstos em tratados aprovados como emenda constitucional.
- (D) a afirmacao e incorreta, porque indivisibilidade vale apenas para direitos patrimoniais.
- (E) a afirmacao e correta somente em relacao a direitos politicos.

12. Considere as afirmativas: I. A universalidade dos direitos humanos nao significa que todos os direitos sejam exercidos exatamente da mesma forma por todas as pessoas. II. A pessoa estrangeira, ainda que nao possua direitos politicos identicos aos de um nacional, continua titular de direitos humanos basicos. III. A universalidade autoriza o Estado a afastar direitos de grupos que nao cumpram deveres sociais. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Um tribunal cria projeto para simplificar a linguagem das comunicacoes processuais, melhorar acessibilidade e orientar usuarios que nao compreendem termos juridicos. Em termos de fundamentos dos direitos humanos, a medida expressa principalmente a ideia de que:

- (A) a efetividade de direitos depende de condicoes reais de compreensao e acesso, revelando interdependencia entre direitos.
- (B) a universalidade exige que todos os documentos sejam escritos em linguagem tecnica uniforme.
- (C) a dignidade permite restringir informacao processual para evitar litigiosidade.
- (D) a indivisibilidade elimina a necessidade de politicas institucionais especificas.
- (E) direitos humanos nao se aplicam a servicos administrativos do Poder Judiciario.

14. Sobre universalidade dos direitos humanos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Ela significa que apenas pessoas vinculadas a determinado Estado possuem protecao juridica.
- (B) Ela impede a criacao de politicas de atendimento prioritario.
- (C) Ela reconhece titularidade a todas as pessoas, sem afastar medidas concretas de inclusao quando necessarias.
- (D) Ela se confunde com indivisibilidade, pois ambas tratam exclusivamente da unidade dos direitos.
- (E) Ela autoriza relativismo cultural absoluto contra tratados internacionais.

15. Julgue as afirmativas. I. A dignidade da pessoa humana e fundamento da Republica Federativa do Brasil. II. A indivisibilidade significa que direitos humanos nao podem entrar em conflito entre si. III. A interdependencia indica que a protecao de um direito pode reforcar a protecao de outros. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

16. Uma politica publica garante liberdade formal para que qualquer pessoa procure o Judiciario, mas nao oferece meios minimos de informacao, acessibilidade e atendimento compreensivo. A partir dos fundamentos da Aula 1, a critica mais adequada e:

- (A) nao ha problema, pois a existencia abstrata do direito basta.
- (B) a protecao de direitos humanos exige olhar integrado, pois liberdade formal sem condicoes reais pode comprometer dignidade e acesso efetivo.
- (C) a universalidade impede que o Judiciario produza informacao acessivel.
- (D) a dignidade so se aplica em processos criminais.
- (E) a indivisibilidade autoriza ignorar direitos sociais e comunicacionais.

17. Assinale a opcao que apresenta uma formulacao correta para prova sobre dignidade da pessoa humana.

- (A) A dignidade e um valor inerente a toda pessoa, funcionando como fundamento e limite a atuacao estatal.
- (B) A dignidade e uma recompensa juridica atribuida a quem cumpre seus deveres.
- (C) A dignidade se aplica apenas a brasileiros natos e naturalizados.
- (D) A dignidade e criterio meramente moral, sem relevancia interpretativa no Direito brasileiro.
- (E) A dignidade pode ser integralmente suprimida por decisao administrativa quando houver interesse publico.

18. Acerca das caracteristicas dos direitos humanos, avalie as afirmativas a seguir. I. A universalidade se relaciona a titularidade ampla dos direitos humanos. II. A indivisibilidade indica que direitos humanos possuem unidade protetiva e nao devem ser tratados de forma fragmentada. III. A interdependencia mostra que a fruicao de um direito pode depender da concretizacao de outros. Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I esta correta.
- (B) Apenas II esta correta.
- (C) Apenas III esta correta.
- (D) I, II e III estao corretas.
- (E) Nenhuma afirmativa esta correta.

11. Gabarito

1-C	2-D	3-A
4-E	5-B	6-C
7-D	8-D	9-E
10-C	11-B	12-D
13-A	14-C	15-E
16-B	17-A	18-D

12. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C

A correta e C porque o enunciado fala no valor inerente da pessoa, independente de utilidade, conduta ou status. Isso e dignidade da pessoa humana.

- A) reserva legal e importante, mas trata de exigencia de lei para restricoes, nao do valor inerente da pessoa.
- B) separacao de poderes e principio estrutural do Estado, nao fundamento material dos direitos humanos.
- D) subsidiariedade nao e o conceito cobrado; alem disso, a protecao de direitos humanos nao e simplesmente transferida para a sociedade civil.
- E) eficiencia administrativa pode melhorar servicos, mas nao e o fundamento dos direitos humanos.

Questao 2 - Gabarito: D

A correta e D. Universalidade indica que todas as pessoas sao titulares de direitos humanos. Isso nao elimina medidas diferenciadas para remover barreiras concretas.

- A) confunde universalidade com igualdade aritmetica.
- B) parece defender neutralidade, mas ignora que protecao especifica pode concretizar direitos.
- C) previsao administrativa nao transforma qualquer diferenciacao em adequada; o criterio e compatibilidade com direitos e inclusao.
- E) a distincao nao e essa. O erro da frase vale tanto no plano internacional quanto no constitucional.

Questao 3 - Gabarito: A

A correta e A. A indivisibilidade afirma a unidade do conjunto dos direitos humanos e rejeita a protecao seletiva de categorias inteiras.

- B) anterioridade tributaria nao pertence ao tema.
- C) especialidade procedimental pode existir em alguns contextos, mas nao define indivisibilidade.
- D) inverte a logica: nao ha hierarquia absoluta dos direitos civis sobre direitos sociais.
- E) direitos humanos dialogam com o ordenamento interno; nao sao de exclusividade internacional.

Questao 4 - Gabarito: E

A correta e E. A pena pode restringir direitos, especialmente liberdade, mas nao retira a dignidade inerente nem autoriza tratamento degradante.

- A) responsabilidade juridica nao elimina dignidade.
- B) condenacao penal nao extingue direitos humanos.
- C) ato administrativo nao pode autorizar tratamento degradante.
- D) direitos humanos tambem protegem pessoas privadas de liberdade.

Questao 5 - Gabarito: B

A correta e B. I esta correta: dignidade e fundamento axiologico. III esta correta: indivisibilidade rejeita protecao seletiva. II esta errada: universalidade nao impede politica especifica para vulneraveis.

- A) incompleta, pois III tambem esta correta.
- C) II esta errada.
- D) inclui II, que esta errada, embora III esteja correta.
- E) inclui II, que troca universalidade por uniformidade.

Questao 6 - Gabarito: C

A correta e C: V - F - V - F. Universalidade e titularidade ampla; indivisibilidade nao e identidade de procedimento; interdependencia e conexao pratica entre direitos; dignidade nao some pela reprovacao social.

- A) erra ao considerar verdadeira a identidade de procedimento e falsa a interdependencia.
- B) inicia com F para universalidade, o que e incorreto.
- D) erra ao negar a interdependencia e admitir afastamento da dignidade.
- E) nega universalidade e admite perda de dignidade, dois erros graves.

Questao 7 - Gabarito: D

A correta e D. A sequencia e 2 - 1 - 4 - 3: titularidade de todos = universalidade; pessoa nao reduzida a objeto = dignidade; efetividade dependente de outros direitos = interdependencia; conjunto unitario = indivisibilidade.

- A) inverte a primeira relacao: dignidade nao e a formula especifica de titularidade universal.
- B) troca praticamente todos os conceitos.
- C) troca dignidade por interdependencia no segundo item; a sequencia correta exige 2 - 1 - 4 - 3.
- E) atribui conjunto unitario a universalidade e titularidade a indivisibilidade, o que confunde os conceitos.

Questao 8 - Gabarito: D

A correta e D porque a questao pede a incorreta. Indivisibilidade nao torna identicos regimes juridicos, tecnicas processuais e formas de tutela; ela afirma unidade e igual relevancia protetiva dos direitos humanos.

- A) esta correta: dignidade nao depende de ato administrativo.
- B) esta correta: medidas de inclusao podem realizar universalidade.
- C) esta correta: acesso a justica depende de informacao, igualdade e estrutura.
- E) esta correta: dignidade limita tratamentos degradantes e discriminatorios.

Questao 9 - Gabarito: E

A correta e E. Um canal digital pode existir formalmente e, ainda assim, criar barreiras a dignidade, universalidade e interdependencia dos direitos se excluir pessoas por linguagem, acessibilidade ou reconhecimento identitario.

- A) tecnologia em servico publico tambem pode concretizar ou bloquear direitos.
- B) nao e problema meramente estetico; pode afetar acesso real.
- C) universalidade nao impede adaptacao inclusiva.
- D) indivisibilidade nao proibe atendimento digital; exige olhar integrado para direitos envolvidos.

Questao 10 - Gabarito: C

A correta e C. O fundamento da Declaracao Universal esta na dignidade inerente e nos direitos iguais e inalienaveis, nao em concessao estatal.

- A) inverte a logica: a lei reconhece e protege, nao cria a dignidade.
- B) contraria universalidade.
- D) direitos humanos nao dependem de reciprocidade diplomatica.
- E) reduz indevidamente direitos humanos a liberdades economicas.

Questao 11 - Gabarito: B

A correta e B. Indivisibilidade nao apaga diferencas historicas, conteudo ou regime; ela impede que categorias inteiras sejam desprezadas.

- A) exagera a regra e transforma unidade protetiva em identidade absoluta.
- C) mistura tema da Aula 2, incorporacao de tratados, que nao define indivisibilidade.
- D) direitos humanos nao se limitam a direitos patrimoniais.
- E) tambem nao se limitam a direitos politicos.

Questao 12 - Gabarito: D

A correta e D. I e II estao corretas. III esta errada: deveres e responsabilizacao nao autorizam afastar direitos humanos de grupos inteiros.

- A) incompleta, pois II tambem esta correta.
- B) incompleta, pois I tambem esta correta.
- C) III esta errada.
- E) inclui III, que contradiz a universalidade.

Questao 13 - Gabarito: A

A correta e A. Linguagem simples, acessibilidade e orientacao mostram que direitos dependem de condicoes reais de compreensao e acesso. Isso evidencia interdependencia.

- B) confunde universalidade com uniformidade tecnica.
- C) dignidade nao autoriza restringir informacao sem fundamento.
- D) indivisibilidade nao elimina politicas institucionais; ao contrario, pode justificá-las.
- E) direitos humanos tambem orientam a atividade administrativa do Judiciario.

Questao 14 - Gabarito: C

A correta e C. Universalidade reconhece titularidade a todas as pessoas e convive com medidas de inclusao.

- A) limita direitos humanos a vinculo estatal, contrariando a universalidade.
- B) repete a confusao entre universalidade e uniformidade.
- D) universalidade e indivisibilidade se relacionam, mas nao sao sinonimos.
- E) particularidades culturais nao autorizam relativismo absoluto contra direitos humanos.

Questao 15 - Gabarito: E

A correta e E. I esta correta: a dignidade e fundamento constitucional. III esta correta: interdependencia e reforco/conexao entre direitos. II esta errada: indivisibilidade nao elimina conflitos entre direitos.

- A) incompleta, pois III também está correta.
- B) II está errada.
- C) inclui II, que exagera a indivisibilidade.
- D) inclui II, que está errada, embora III esteja correta.

Questão 16 - Gabarito: B

A correta é B. A existência abstrata do direito não basta quando faltam informação, acessibilidade e atendimento compreensível. A crítica usa dignidade, indivisibilidade e interdependência.

- A) representa acesso meramente formal.
- C) universalidade não proíbe informação acessível.
- D) dignidade não se limita a processos criminais.
- E) indivisibilidade não autoriza ignorar direitos sociais ou comunicacionais.

Questão 17 - Gabarito: A

A correta é A. Dignidade é valor inerente e atua como fundamento e limite ao poder estatal.

- B) transforma dignidade em recompensa por bom comportamento.
- C) limita indevidamente a dignidade a nacionais.
- D) ignora a relevância jurídica e constitucional da dignidade no Brasil.
- E) interesse público não autoriza supressão integral da dignidade por ato administrativo.

Questão 18 - Gabarito: D

A correta é D. As três afirmativas estão corretas: universalidade trata de titularidade; indivisibilidade trata de unidade protetiva; interdependência trata da conexão funcional entre direitos.

- A) incompleta, pois II e III também estão corretas.
- B) incompleta, pois I e III também estão corretas.
- C) incompleta, pois I e II também estão corretas.
- E) errada porque todas as afirmativas estão corretas.

13. Fontes consultadas e critérios de calibração

Edital TJSC 2026 - FGV Conhecimento - Edital retificado n. 10/2026. Conteúdo programático e distribuição de questões para Analista de Sistemas.

Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026. Usado como regua editorial: aderência ao edital, teoria progressiva, questões com distratores plausíveis, gabarito separado e comentários completos.

FGV Conhecimento - Caderno oficial Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo, Área XIX. Usado apenas para calibrar formatos e densidade: afirmativas, V/F, conceitos próximos e aplicação contextualizada em Direitos Humanos.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Planalto. Art. 1, III, dignidade da pessoa humana como fundamento da República; direitos e garantias fundamentais como contexto constitucional.

Declaração Universal dos Direitos Humanos - tradução oficial indicada pela OEA/Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Base para dignidade inerente e direitos iguais.

Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 - OEA. Base para a fórmula clássica: direitos humanos universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados.

14. Checklist final de dominio da Aula 1

- Se a questao fala em valor inerente da pessoa, pense em dignidade.
- Se a questao fala em titularidade por todas as pessoas, pense em universalidade.
- Se a questao fala em unidade do conjunto dos direitos humanos, pense em indivisibilidade.
- Se a questao fala em um direito dependendo de outro para ser efetivo, pense em interdependencia.
- Se a alternativa disser que universalidade impede protecao especial de vulneraveis, desconfie.
- Se a alternativa disser que indivisibilidade torna todos os regimes juridicos identicos, desconfie.
- Se a alternativa disser que a dignidade depende de conduta, nacionalidade ou merito, desconfie.